

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1145/2532

นางสุमितตรา แซ่เตีย

โจทก์

นางม้วยเอ็ง แซ่ตั้ง

จำเลย

นางม้วยเอ็ง แซ่ตั้ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์คำร้องขออนาถาพยานผู้ขอประกอบกับโจทก์
ไม่นำพยานมาสืบหักล้างข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ขอมีรายได้จากการค้าขายเดือน
ละ 3,000-6,000 บาทแต่ค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาเป็นเงินเพียง 1,602.50 บาท ทั้ง
ปรากฏว่าผู้ขอได้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์มาครั้งหนึ่งแล้ว
ผู้ขอไม่ตั้งใจไต่สวนคำร้อง นำเงินค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์มาวางศาลแล้ว แสดงให้
เห็นว่าผู้ขอยังมีเงินพอเสียค่าธรรมเนียมศาลผู้ขอมิได้ยากจนจริง ให้ยกคำร้องของผู้
ขอเสียจำเลยเห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์นั้น จำเลยยังมีเงินพอที่จะมาวางศาลได้ แต่
ปัจจุบันนี้จำเลยเป็นคนยากจนจริง ไม่มีความสามารถหาเงินได้อย่างแต่ก่อน การค้า
ของจำเลยกับสามีล้มเหลวต้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาหลายคดี ตัว
จำเลยเองก็ถูกจำคุกมาแล้วหากจำเลยมีเงินก็คงไม่ต้องถูกจำคุก ที่ศาลวินิจฉัยว่า
จำเลยมีรายได้จากการค้าขายเดือนละ 3,000-6,000 บาทนั้น ความจริงเป็นเงินได้ที่
ยังไม่ได้หักต้นทุน ซึ่งเมื่อหักต้นทุนออกแล้วก็จะได้กำไรวันละไม่กี่บาทไม่พอกับค่า
ใช้จ่าย นอกจากนี้จำเลยและสามียังต้องส่งเสียให้การศึกษาบุตรอีก 3 คน ซึ่งคนโต
เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องใช้เงินจำนวนมาก อีกทั้งคดีนี้โจทก์มิได้นำพยาน

หลักฐานมาสืบหักล้าง คดีย่อมฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบมาว่าจำเลยเป็นคนยากจนจริง
โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยฎีกาอย่างคนอนาถาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 70)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 64,065 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวน 60,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยก
คำร้องดังกล่าว (อันดับ 55,54,65)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามทางไต่สวน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคน
ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย หาก
จำเลยยังติดใจฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ก็ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมา
ชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามทางไต่สวน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคน
ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นฎีกา ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
อนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย หาก

จำเลยยังติดใจฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ก็ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>